



PUTUSAN
Nomor 3886 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMARUDIN, bertempat tinggal di Karang Agung, RT 004, RW 002, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr. Sudarna, S.E., S.H., M.H., M.M. & Rekan, berkantor di Jalan Yayasan II Nomor 47, RT 35, RW 014, Kelurahan Dua Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA CQ PIMPINAN PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA ATAS NAMA SURATNO JABATAN GENERAL MANAGER (GM), berkedudukan di RT 1, Dusun 1, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Susanto selaku Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang memberikan kuasa kepada Sulistiono, S.H., Advokat pada Dhanistha Surya Nusantara sebagai *Legal Counsel & Litigation*, berkantor di Puri Matahari Tower Lantai 21st, Jalan Lingkar Barat Nomor 9, Kembangan Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga tanah milik Penggugat, atas lahan tanah yang masih tersisa seluas 2,5 (dua koma lima) ha dari tanah seluas 15 ha sesuai SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996, yang terletak di depan Sungai Pinang Abang, Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung Lencir sekarang Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas tanah:
 - Sebelah utara berbatas dengan PT BKI,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Lalan,
 - Sebelah timur berbatas dengan PT BKI,
 - Sebelah barat berbatas dengan Parit;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum alas hak tanah berupa SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996 atas nama Komarudin bin Awai Anwar tanggal 10 Februari 1996, atas lahan tanah yang masih tersisa seluas 2,5 (dua koma lima) ha atau ukuran 62,5 m x 400 m dari lahan tanah seluas 15 (lima belas) ha atau ukuran 300 m x 500 m berdasarkan SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996 yang aslinya berada pada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat atas tindakannya telah mengakui/menguasai dan memanfaatkan lahan tanah perkebunan milik Penggugat tanpa izin (penyerobotan hak atas tanah kepemilikan) sehingga menimbulkan kerugian adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sewa lahan perkebunan milik Penggugat yang telah dimanfaatkan oleh Tergugat seluas 2,5 ha sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas lahan perkebunan milik Penggugat yang telah dimanfaatkan seluas 2,5 ha sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan secara suka rela atas lahan tanah milik Penggugat secara baik dan utuh, jika Tergugat tidak bersedia mengganti rugi atas lahan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seluas 2,5 (dua koma lima) ha;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila putusan ini tidak dilaksanakan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri sekayu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat mengandung cacat yuridiksi kompetensi relatif;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sky, tanggal 27 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.289.500,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 66/Pdt/2023/PT PLG, tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sky, (Rek.Kasasi Nomor 2/Pdt/Kasasi/2023/PN Sky, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 66/Pdt/2023/PT Plg *juncto* Keputusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 38/Pdt.G/2022/PN Sky, dalam Perkara tersebut untuk seluruhnya, dengan mengadili sendiri:
 - a) Mengabulkan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan sah dan berharga tanah milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat, atas lahan tanah yang masih tersisa seluas 2,5 (dua koma lima) ha dari tanah seluas 15 ha sesuai SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996, yang terletak di depan Sungai Pinang Abang, Desa Karang Agung dahulu Kecamatan Bayung



Lencir sekarang Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas tanah:

- Sebelah utara berbatas dengan PT BKI,
 - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Lalan,
 - Sebelah timur berbatas dengan PT BKI,
 - Sebelah barat berbatas dengan Parit;
- c) Menyatakan sah dan berharga menurut hukum alas hak tanah berupa SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996 atas nama Komarudin bin Awai Anwar tanggal 10 Februari 1996, atas lahan tanah yang masih tersisa seluas 2,5 (dua koma lima) ha atau ukuran 40,5 m x 300 m dan ukuran 160 m x 80 m dari lahan tanah seluas 15 (lima belas) ha atau ukuran 300 m x 500 m berdasarkan SPH Nomor 593.2/KA-II/BL-II/1996 yang aslinya berada pada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat;
- d) Menyatakan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat atas tindakannya telah mengakui/menguasai dan memanfaatkan lahan tanah perkebunan milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding /dahulu Penggugat tanpa izin (penyerobotan hak atas tanah kepemilikan) sehingga menimbulkan kerugian adalah perbuatan melawan hukum;
- e) Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar sewa lahan perkebunan milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat yang telah dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat seluas 2,5 ha sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- f) Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi atas lahan perkebunan milik Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Penggugat yang telah dimanfaatkan seluas 2,5 ha sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023



- g) Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ dahulu Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan secara suka rela atas lahan tanah milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat serta pihak-pihak lain yang menempati lahan milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat dalam perkara ini secara baik dan utuh, jika Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat tidak bersedia mengganti rugi atas lahan tanah milik Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat yang dikuasai oleh Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat seluas 2,5 (dua koma lima) ha;
- h) Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/dahulu Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, apabila putusan ini tidak dilaksanakan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i) Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023



Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena gugatan Penggugat ditujukan kepada Pimpinan PT Banyu Kahuripan Indonesia atas nama Suratno dengan jabatan General Manager (GM), sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dapat mewakili Perseroan Terbatas baik di luar maupun di dalam pengadilan adalah Direksi yang mewakili perseroan;
- Bahwa oleh karena Suratno sebagai General Manager merupakan perseorangan dalam jabatan yang tidak tetap dan dapat berganti, maka pihak tersebut tidak dapat mewakili perseroan dan tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan tepat gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KOMARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMARUDIN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3886 K/Pdt/2023